

1501242-05.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL NAKAO MAIBASHI

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON DA CRUZ SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL NAKAO MAIBASHI

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
EVERTON DA CRUZ SILVA e ANGELA CRISTINA TOLEDO REZENDE.

Em síntese, os acusados foram denunciados como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

2ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras - SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501242-05.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501242-05.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON DA CRUZ SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL NAKAO MAIBASHI

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
EVERTON DA CRUZ SILVA e ANGELA CRISTINA TOLEDO REZENDE.

Em síntese, os acusados foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, c/c. art. 29 do Código Penal, nos moldes da Lei 8.072/90, pois, na data
de 18/05/2021, em comunhão de ações e desígnios, transportaram 80 porções de
cocaína, com peso líquido de 55,2g, 2 porções de cocaína, com peso líquido de 2,5g,
31 porções de maconha, com peso líquido de 39,9g, e 76 porções de cocaína sob a
forma de crack, com peso líquido de 21,9g, drogas causadoras de dependência física
e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

(fls. 1/4).

A denúncia foi recebida em 15/06/2021 (fls. 141/143), os réus foram pessoalmente citados ou compareceram espontaneamente aos autos (fls. 151 e 167) e apresentaram defesa prévia (fls. 159/160 e 166).

Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 168/170), em fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 231/236).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados, enquanto a defesa requereu a absolvição (fls. 239/242 e 244/251).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5), pelos depoimentos prestados em solo policial (fls. 6/7), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo laudo de constatação (fls. 23/29), pelo exame químico-toxicológico (fls. 226/227 e 229/230) e, especialmente, pela prova oral produzida. Sobre a prova oral produzida, a testemunha Thiago Pinheiro, guarda civil municipal, disse em juízo que um veículo Corsa prata havia sido cadastrado no sistema, por supostamente carregar drogas. Afirmou que, em patrulhamento, encontraram o veículo próximo a uma biqueira. Disse que abordaram o veículo, onde estavam os réus, e no assoalho traseiro foram encontradas as drogas apreendidas. Afirmou que a droga estava em uma sacola. Disse que a droga estava em cima do assoalho e Angela estava no banco do passageiro dianteiro. Afirmou que próxima à sacola havia uma criança. Disse que os réus confirmaram que estavam transportando entorpecentes. Disse que foi realizada revista pessoal. Afirmou que não conhecia os réus (fls. 234).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Rafael Ceberlini Shinzato, guarda civil municipal que participou da ocorrência, que ressaltou que a ré Angela estava ciente do ilício (fls. 233).

Em seu interrogatório, o réu Everton da Cruz Silva admitiu que transportava a droga para pagar uma dívida que tinha com um traficante. Afirmou que sua esposa não sabia de nada e que o pacote estava no porta-malas (fls. 236).

Por fim, a ré Angela Cristina Toledo Rezende, em interrogatório, manteve-se em silêncio (fls. 235).

Respeitado o entendimento da combativa defesa, as provas carreadas aos autos são suficientes para ensejar o decreto condenatório dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas.

Não há nada nos autos que possa fazer duvidar da conduta dos guardas civis municipais ouvidos em juízo.

Fora isso, o depoimento das testemunhas é corroborado pela própria confissão do réu Everton, que admitiu que transportava drogas na ocasião do flagrante.

De outra banda, apesar de, em juízo, o réu afirmar que a ré Angela desconhecia as drogas que eram transportadas, a narrativa revela-se absolutamente isolada e inverossímil, inapta a causar dúvida razoável.

Isso porque os dois guardas civis municipais foram firmes e claros no sentido de que, no momento da abordagem, a ré indicou ciência sobre a droga transportada. Nada há a infirmar o depoimento dos guardas ouvidos em juízo, pois ausente qualquer indicativo de que estariam falseando a verdade no intuito de prejudicar pessoa que nem sequer conheciam. Sobre o assunto, confira-se:

"DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Ag 115.8921/SP, Rel.Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/05/2011, DJe01/06/2011). Assim, as provas angariadas aos autos foram mais do que suficientes para demonstrar a prática do tráfico de drogas.

Nesse contexto, apurada a responsabilidade dos réus, sendo inevitável sua condenação, passo à dosimetria de suas penas, atento aos critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06.

1. Quanto ao réu Everton da Cruz Silva.

Reza o art. 42 da Lei 11.343/06 que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”.

Conforme entendimento da Excelso Corte esses critérios podem ser utilizados pelo magistrado na primeira (fixação da pena-base) ou na terceira fase de aplicação da pena (para balizar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas), desde que incidam apenas uma vez, a fim de evitar o bis in idem. Nesse sentido: HC 110.413/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado pela 2ª Turma em 14.02.2012, e HC 108.120/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado pela 1ª Turma em 27.09.2011.

Dito isso, na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado, deve ser considerada média. Isso porque a natureza das substâncias traficadas pelo acusado é muito mais gravosa ao bem jurídico protegido pela norma (saúde pública) do que outras. Veja-se que ele traficava crack, droga que, conforme apontado pela doutrina especializada, tem potencial lesivo acentuado se comparada com outras substâncias igualmente proibidas. Seria desarrazoado, em desrespeito à individualização da pena, que uma pessoa que traficasse crack tivesse a mesma pena que aquela que traficasse outras substâncias menos ofensivas à saúde pública.

Além disso, observados os vetores do art. 59 do Código Penal e as certidões de fls. 193/206 e 209/2012, percebe-se que o réu ostenta maus antecedentes, derivados dos processos 28436-63.2021, 5735-19.2009, 3886-39.2007 e 110284-42.2011, que demonstram que ele permaneceu, no decorrer do tempo, desde a primeira condenação, envolvido com a atividade criminosa.

Fora isso, no caso, a circunstância judicial de o tráfico ter sido realizado na presença de criança, que inclusive viveu a situação do flagrante, deve ser sopesada negativamente. Nesse ponto, anoto que a criança não se envolveu propriamente no delito, somente o presenciou, motivo pelo qual não caracteriza a agravante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

De outro lado, os demais critérios do art. 59 do Código Penal não interferem nessa etapa.

Assim, aumento o mínimo em 1/2, em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias judiciais negativas, e fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão é compensada com a reincidência decorrente do processo 2141-71.2016 (fls. 209), não considerada nos maus antecedentes, permanecendo, assim, a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, pois, considerando a reincidência do acusado, deixo de aplicar o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Assim, fixo a pena final em 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.

Pelo quantum de pena imposto e pela reincidência, o regime inicial será o fechado. Pelo mesmo motivo, descabida a substituição da pena.

Deixo de realizar o cálculo previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto não se torna possível averiguar, não sem prejuízo da celeridade e do princípio da individualização da pena, o preenchimento do requisito subjetivo autorizador de progressão de regime prisional.

O valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por não haver provas nos autos de favoráveis condições econômicas do acusado.

2. Quanto à ré Angela Cristina Toledo Rezende.

Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta da acusada, deve ser considerada média, ante a natureza das substâncias traficadas, conforme já fundamentado. Ainda, há a circunstância negativa decorrente da presença da criança, nos termos já expostos em relação ao

réu Everton.

Nesse cenário, aumento a pena em 1/5, fixando-a em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda etapa, não incidem agravantes ou atenuantes.

Na derradeira fase, observo que a ré faz jus ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois é primária (fls. 213) e não há qualquer informação de que esteja inserida em organizações criminosas ou se dedique a atividades ilícitas.

Assim, diminuo a pena em 2/3 e a fixo em 2 ano de reclusão e pagamento de 200 dias-multa.

O regime inicial será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, bem como ante o cancelamento da Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça, que previa ser o tráfico privilegiado equiparado a crime hediondo. Tal regime é reservado ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a primeira em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser revertida em favor de fundo judicial voltado a entidades públicas ou privadas com destinação social, a ser especificado pelo Juízo da Execução, e a segunda em prestação de serviços à comunidade, especificados em sede de execução, à razão de uma hora de trabalho por dia de condenação.

O valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por ausência de prova de melhor capacidade econômica da acusada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

a) CONDENAR o réu EVERTON DA CRUZ SILVA, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 750 dias-multa, no valor mínimo legal.

b) CONDENAR a ré ANGELA CRISTINA TOLEDO REZENDE, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, às penas de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 200 dias-multa, no valor mínimo legal. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a primeira em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser revertida em favor de fundo judicial voltado a entidades públicas ou privadas com destinação social, a ser especificado pelo Juízo da Execução, e a segunda em prestação de serviços à comunidade, especificados em sede de execução, à razão de uma hora de trabalho por dia de condenação.

Quanto ao réu Everton, persistindo os requisitos da preventiva, expeça-se ofício de recomendação.

Quanto a ré Angela, poderá recorrer em liberdade.

Condeno os acusados ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESPs, de acordo com o art. 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade da justiça, que ora lhes defiro.

Arbitro os honorários dos advogados eventualmente nomeados no valor máximo previsto na tabela do Convênio OAB/DPE.

Transitada em julgado, adote a serventia as seguintes medidas: 1 - Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 2 - Lance(m)-se o nome do(a)s acusado(a)s no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3 - Extraia(m)-se a(s) guia(s) de execução definitiva(s), encaminhando-se ao Juízo da Execução; 4 - Intime(m)-se o(a)s acusado(a)s para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o art. 482, §1º, das NSCGJ; 5 - Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Caieiras, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA